

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

2278/25/פ

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 12ב. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹, בסעיף 12ב(א), בפסקה (1), בסופה יבוא "לעניין יחיד שמלאו לו 70 שנים – סכום השווה ל-40% מהשכר הממוצע מתגמול וכן מהכנסתו כאמור, ולעניין יחיד שמלאו לו 70 שנים, שבהחזקתו ילד או שיש לו בן זוג ולאחד מבני הזוג מלאו 70 שנה – סכום השווה ל-45% מהשכר הממוצע מתגמול וכן מהכנסתו כאמור."

דברי הסבר

כיום ישנם אזרחים ותיקים רבים אשר נאלצים לצאת לפנסיה מסיבות שונות. מתוך אלו היוצאים מדי שנה לפנסיה, ישנם כאלה אשר לא הספיקו לצבור פנסיה משמעותית וכל הכנסתם מורכבת מקצבת זקנה, פנסיה מזערית והשלמת הכנסה.

כיום, כאשר האזרח הוותיק רוצה לחזור למעגל התעסוקה ולהעלות את הכנסותיו, יש באפשרותו להרוויח מעבודה עד ל-23.5% מן השכר הממוצע במשק, לגבי יחיד, או 27.5% מהשכר הממוצע במשק כשיש לו בן זוג או ילד, ואם הסכום אותו הוא מרוויח מהעבודה גבוה מכך, נפגעת זכאותו להשלמת הכנסה.

לפי סעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004, גיל פרישת חובה הוא 67 לגברים ולנשים כאחד. הצעת החוק נועדה להעלות את סכום ההשתכרות שאינו פוגע בזכאות לקצבה לאזרחים ותיקים מעל גיל 70. ההצעה להחיל זאת מגיל 70 ומעלה נובעת מהצורך לוודא במשך 3 שנים מיום הפרישה כי אין לגבר או לאישה הכנסות נוספות וכי אכן הם זקוקים להטבה זו בכדי לחיות ברמת חיים סבירה. מוצע לקבוע כי אדם יחיד יוכל להרוויח עד ל-40% מהשכר הממוצע במשק ללא הפחתה מגמלת הבטחת הכנסה במקום 23.5% מהשכר הממוצע כיום. כמו כן, מוצע לקבוע כי יחיד עם בן זוג או ילד יוכל להרוויח עד 45% מהשכר הממוצע ללא פגיעה בזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה.

הצעת חוק זו נועדה לאפשר לאזרחים ותיקים שיכולים ורוצים לעבוד, את האפשרות להגדיל במעט את הכנסותיהם ולשפר את מצבם הכלכלי.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/4054/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/427/21) על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/649/23) ועל ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/735/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/2448/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/484/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/710/23), על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/1288/23) ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2469/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/485/24) ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/487/24).

הצעת החוק זהה לפ/485/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)